

دليل الصحة والسلامة المهنية



إصابة العمل هي ما قد يصيب العامل بسبب حادث وقع له بسبب العمل أو أثناء تأديته ويعتبر في حكم ذلك الحادث الذي يقع للعامل خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل أو عودته أو ذهابه إلى أي مكان حدده له الجمعية أو عودته منه أيا كانت وسيلة المواصلات غير الممنوعة بشرط أن يسلك الطريق الطبيعي دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي.

الفصل الأول

مسئوليات الجمعية في المحافظة على الصحة والسلامة للعاملين

مادة (١) :

يجب على إدارة الجمعية الوطنية للقبالات اليمنيات أن تتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين فيها والمعرضين لحوادث العمل بحكم طبيعة عملهم .

مادة (٢) :

على إدارة الجمعية مراعاة القواعد التالية :

١. حفظ موقع العمل في حالة صحية وامونة وتقضيها شروط السلامة والصحة المهنية.
٢. تهوية أماكن العمل وأنارتها بصورة كافية خلال ساعات العمل وفق المستويات والمقاييس التي تقرها الجهات القائمة بالسلامة المهنية .
٣. **اتخاذ** الاحتياطات الضرورية لوقاية العمال من المخاطر الناشئة عن العمل في أماكن الكوارث والنزاعات المسلحة .
٤. اتخاذ الاحتياطات الضرورية لوقاية العمال من مخاطر الأجهزة أو الآلات ومخاطر وسائل الانتقال أو التداول بما في ذلك مخاطر الانهيار.
٥. اتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر والأضرار الطبيعية كالحرارة أو الرطوبة والبرودة.
٦. مسك سجل حوادث العمل وأمراض المهنة وإبلاغ الجهات المختصة بها ووضع الإحصائيات عن إصابات العمل والأمراض المهنية وتقديمها للوزارة عند طلبها .

مادة (٣) :

يحظر تشغيل النساء في الأعمال الخطرة والشاقة والمضرة صحياً أو اجتماعياً ووفقاً لقانون العمل الساري في الجمهورية اليمنية .

الفصل الثاني

تدابير الوقاية والإسعاف والتوعية

١-الوقاية والإسعاف

مادة (٤) :

على إدارة الجمعية أن تتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال وسلامتهم من الأخطار الناجمة عن العمل ووسائله ، و توفير المستلزمات الضرورية واللازمة ، وتتمثل في :

- (١) توفير الأجهزة والمعدات والملابس الواقية لحماية العمال من التعرض للإصابات في أماكن الكوارث والنزاعات .
- (٢) توفير وجبات غذائية مقابل ظروف عمل مضرة بالصحة حسبما تقضيها ظروف السلامة والصحة المهنية .
- (٣) إجراء الكشف الطبي الدوري للعمال حسب ما تقضيها ظروف السلامة والصحة المهنية .
- (٤) توفير وسائل الإسعافات الأولية في مقر العمل .

٢- التوعية والرعاية الطبية

مادة (٥) :

على الجمعية توفير مايلي :

- (١) تشغيل ممرض مؤهل في موقع العمل أو منطقته إذا زاد عدد العمال لديها على خمسين عامل .
- (٢) أن تعهد إلى طبيب أو مؤسسة طبية بعلاج العمال لديها إذا زاد عددهم عن مائة عامل في موقع العمل أو منطقته.
- (٣) إرشاد وإحاطة العامل قبل تشغيله بمخاطر العمل والمهنة ووسائل الوقاية منها التي يجب عليه إتباعها أثناء العمل وتظمين ذلك في برنامج التهيئة والإعداد .
- (٤) القيام باستمرار في التوجيه والرقابة على مراعاة العمال بالسلامة والصحة المهنية .
- (٥) إبراز التوجيهات والإرشادات والملصقات الموضحة لمخاطر العمل والمهنة وأساليب الوقاية منها في أماكن ظاهرة واستخدام كافة وسائل الإيضاح الأخرى.
- (٦) نشر الوعي بين أوساط العمال فيما يخص الصحة والسلامة المهنية والعمل على إشراكهم في الدورات التدريبية والندوات المتعلقة بهذه الجوانب .

مادة (6) :

إذا أصيب المؤمن عليه بإصابة عمل فعلى جهة العمل القيام بالإجراءات التالية :

- (١) أن تقدم الإسعافات الأولية للمؤمن عليه المصاب .
- (٢) أن تتولى نقل المؤمن عليه المصاب فوراً إلى مكان العلاج المناسب .
- (٣) أن تجري التحقيق في الإصابة بالاشتراك مع لجنة الصحة والسلامة المهنية في المنشأة مبيناً ظروف الإصابة بالتفصيل وإثبات أقوال الشهود وأقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك على أن يوضح التحقيق ما إذا كانت الإصابة نتيجة عمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود لمعرفة سبب وكيفية وقوع الحادث وإبلاغ الجهات المعنية بذلك.

مادة (٧) :

يجب نقل العامل الذي تعرض لأي أصابه أو مرض مهني إلى عمل يتناسب مع حالته الصحية بناء على قرار اللجنة الطبية المعنية.

مادة (٨) :

على إدارة الجمعية الوطنية للقبالات اليمنيات الالتزام بعمل الفحوصات الطبية الدورية المطلوبة للعاملين كلا حسب طبيعة وظيفته .

مادة (٩) :

يجب توفير المرافق الصحية داخل الجمعية ومواقع العمل وفقاً للآتي :-

- (١) تخصيص أماكن لراحة العمال وتناول الطعام في كل منشأة تستدعي طبيعة العمل ذلك .
- (٢) توفير المياه الصالحة للشرب بكميات كافية وفي متناول جميع العمال .
- (٣) تشييد دورات للمياه في أماكن يسهل الوصول إليها مع تخصيص دورات منفصلة للنساء إذا كانت المنشأة تستخدم عمالة النساء .
- (٤) تخصيص أماكن لاستبدال ملابس العمل مع تزويد هذه الأماكن بالدواليب المخصصة لحفظ الملابس.

مادة (١٢) :

لا يجوز خصم أي مبالغ مالية مقابل الوسائل المذكورة في المادة السابقة والمصرفية للعامل لخدمته ،
وتتحملها الجمعية كاملة.

مادة (١٣) :

يجوز وبموافقة رئيس الجمعية التأمين على العاملين عن إصابات العمل وفق نظام التأمين التكافلي أو التأمين
عن مخاطر الحياة.

٣- سقوط حق المصاب

مادة (١٤) :

يسقط حق العامل المؤمن عليه المصاب إصابة عمل في الإجازات المرضية المقررة للمصاب وتعامل فترة
أصابته كإجازة اعتيادية كما يسقط حقه في التعويض النقدي وذلك في أي من الحالات التالية :

- ١) إذا تعمد العامل المؤمن عليه إصابة نفسه .
- ٢) إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب العامل المؤمن عليه ويعتبر في حكم ذلك ما يلي:
- ٣) كل فعل يأتي العامل المؤمن عليه وهو تحت تأثير المخدرات أو المسكرات
- ٤) كل مخالفة صريحة لإرشادات الصحة والسلامة المهنية والتعليمات الوقائية المعلن عنها شفويًا أو كتابيًا في مكان العمل .
- ٥) إذا قصر العامل المؤمن عليه المصاب في عرض نفسه للعلاج ولفترة تمتد إلى ما بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ الإصابة دون مبرر مشروع .
- ٦) إذا لم يمثل لتعليمات الطبيب التي تتمشى والقواعد الفنية لمهنة الطب أو قام بمخالفة تلك التعليمات أثناء العلاج الطبي .
- ٧) إذا غادر الجمهورية اليمنية أو انتقل من منطقة إلى أخرى دون إشعار الجهات الطبية وسبب ذلك في عرقلة العلاج المناسب مما أدى إلى مضاعفات غير متوفرة .

الفصل الثالث

الحرائق والإنذار والإطفاء

مادة (١٤) :

يجب إتخاذ الإحتياطات اللازمة لمواجهة الحرائق وتهينة الوسائل الفنية لمكافحتها وفقاً للآتي :-

- ١) توفير وسيلة للإنذار للحريق سواء كانت هذه الوسيلة تلقائية أو يدوية .
- ٢) توفير وسائل الإطفاء التلقائية في بعض الصناعات الخطرة التي تستلزم وجود أجهزة استشعارية لدرجة الحرارة أو الدخان أو اللهب .
- ٣) توفير العدد الكافي من طفايات الحريق أو خزانات المياه وشبكة إطفاء عو تعليق الطفايات في أماكن ظاهرة وحول المداخل والمخارج وجوار الأماكن التي يمكن أن تؤدي إلى حريق ، وأن تكون مواصفاتها مطابقة لنوع الحريق الذي يمكن أن يحدث ، كما يجب تدريب الأشخاص الذين سيعملون عليها .
- ٤) يجب توفير العدد الكافي من مخارج الطوارئ وأن تكون سعتها كافية بحيث تسمح بإخلاء العمال بسرعة ويسر دون إحداث أي إرباك عند الإخلاء .

الفصل الرابع

الوقاية من الأخطار العامة في أماكن العمل

مادة (١٥) :

يجب مراعاة توفير الوسائل الضرورية لمنع حدوث الحريق أو الانفجارات في أماكن العمل .

مادة (١٦) :

يجب تأمين مكان العمل من أخطار تخزين ونقل وتداول المواد الخطرة والمتفجرة والقابلة للاشتعال وخلافها .

مادة (17) :

على القسم المختص القيام بتدوين الكشفات والفحوصات الطبية في سجلات خاصة وكروت (بطائق) لكل وعامل تحفظ في ملفه الشخصي للرجوع إليه عند الحاجة أثناء إجراء الفحوصات الدورية بعد التشغيل لمعرفة أي تطورات جديدة في حالته الصحية.

والله ولي التوفيق،،،

يعتمد تعديل اللائحة بموجب قرار الهيئة الإدارية التنفيذية العمومية رقم (١٢) في اجتماعها رقم (١٣)

الموافق ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٠٢ م.

رئيس الجمعية